

Zmluva o údržbe, servise a podpore systému NUNTIO č. 4/2025

(ďalej len „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Odberateľ:

Obchodné meno : **INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky**
IČO : 00003964
Sídlo : Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Bankové spojenie: : Štátna pokladnica
IBAN : SK 30 8180 0000 0070 0008 8737
Zastúpená : JUDr. Peter Nemec, riaditeľ

-na strane jednej-

a

Dodávateľ:

Obchodné meno : **DIMANO, a. s.**
IČO : 30775094
DIČ : 2020344865
IČ DPH : SK2020344865
Sídlo : Prievozská 14, 821 09 Bratislava
Registrácia : Obchod. register: M.s. Bratislava III., Oddiel: Sa,
Vložka: 276/B
Bankové spojenie: : Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
IBAN : SK73 0900 0000 0000 1145 5844
Zastúpená : Ing. Peter Distler, člen predstavenstva

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve obsiahnutých a s úmyslom
byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

1 PREAMBULA

1.1 Informačný systém NUNTIO (ďalej IS NUNTIO) je produktom dodávateľa. Dodávateľ je vlastníkom autorských práva na IS NUNTIO. IS NUNTIO je dodaný odberateľovi na základe zmluvy o dielo číslo 17/2003 u dodávateľa; číslo 593/2003-10 u odberateľa uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 16. 10. 2003 a Objednávky č. 9/2024.

1.2 Odberateľ je prevádzkovateľom informačného systému IS NUNTIO a je vlastníkom práv na užívanie systému.

1.3 IS NUNTIO obsahuje nasledovné časti a moduly:

- a) Podateľňa
- b) Správa registratúry: Záznamy, Spisy, Adresár, Príručná registratúra, Organizačná štruktúra, Formuláre, Dokumentácia, Registratúrny plán, Registratúrne stredisko, Výpožičky.

1.4 Odberateľ je prevádzkovateľom IS NUNTIO a je vlastníkom práv na užívanie nasledovných modulov a počtu licencií:

- a) NUNTIO Podateľňa – 1 licencia
- b) NUNTIO Správa registratúry – 4 licencie

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto zmluve, poskytovať licenčnú údržbu NUNTIO.

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto zmluve, poskytovať služby na zabezpečenie servisu a podpory počas produkčnej prevádzky NUNTIO.

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto zmluve, poskytovať služby na zabezpečenie ďalšieho rozvoja NUNTIO.

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná dodávku predmetu tejto zmluvy sám a nepoverí jeho vykonaním tretiu osobu. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní služieb bude postupovať v súlade s požiadavkami odberateľa a za jeho spolupráce.

2.5 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi užívacie práva k výsledkom služieb pre ďalší rozvoj NUNTIO, poskytnúť odberateľovi podporu pri nasadzovaní a výškolení zamestnancov odberateľa. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať služby na svoje náklady a na svoje nebezpečie v dohodnutých termínoch a v požadovanej, najmenej štandardnej kvalite.

2.6 Dodávateľ sa zaväzuje počas doby záruky na NUNTIO poskytovať bezplatne nasledovné služby:

- služby na odstránenie zistených porúch systému, podľa metodiky uvedenej v Prílohe 1,
- vedenie agendy porúch, termín a formu odstránenia poruchy.

2.7 Odberateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi podklady pre riadne splnenie jeho požiadaviek a vykonávať súčinnosť pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

2.8 Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť Dodávateľovi vzdialený prístup k tej časti počítačovej infraštruktúry (serveru), na ktorej je prevádzkovaný NUNTIO.

2.9 Odberateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou služby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

3 LICENČNÁ ÚDRŽBA

3.1 Licenčná údržba NUNTIO (licenčný upgrade) obsahuje práva k používaniu (licenciu) všetkých nových vlastností, funkcií a dizajnu systému doplnených priebežne počas každoročného rozvoja systému a úpravy systému na základe zmien v relevantnej legislatíve, ktorý bude vykonávaný počas trvania zmluvy v nasledujúcich rokoch po inštalácii systému.

3.2 Licenčná údržba neobsahuje služby na reinštaláciu systému.

3.3 Záručná lehota na každoročný licenčný upgrade systému je 24 mesiacov a začne plynúť dňom akceptácie a prevzatia príslušného ročného licenčného upgrade systému do produkčnej prevádzky. Poruchy zistené počas záručnej lehoty Dodávateľ odstráni bezodplatne a podľa metodiky uvedenej v Prílohe 1.

3.4 Služby, ktoré nie sú obsahom licenčnej údržby (vrátane reinštalácie systému každoročnom licenčnom upgrade), budú dodané podľa pravidiel dodávky servisu a podpory prevádzky.

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať úpravu IS NUNTIO priebežne podľa legislatívnych zmien a to tak, aby ku dňu účinnosti príslušnej zmeny právnych predpisov, bola vykonaná úprava programového vybavenia IS NUNTIO a IS NUNTIO bol plne funkčný, aktuálny a kompatibilný s platnou právnou úpravou.

4 SERVIS A PODPORA

4.1 Servis a podpora produkčnej prevádzky NUNTIO obsahuje nasledovné služby poskytnuté dodávateľom:

- a) riešenie kritických situácií a neočakávaných situácií, mimo záruky
- b) hot line v pracovnom čase od 7:00 hod. do 16:00 hod,
- c) reinštalácia systému pri zmene infraštruktúry,
- d) doškolenie pracovníkov odberateľa,
- e) konzultácie pri riešení problémov, mimo záruky
- f) prispôbenie systému organizačným zmenám spoločnosti
- g) vykonanie jednoduchých úprav systému na základe požiadaviek odberateľa,
- h) vedenie agendy požiadaviek odberateľa na úpravy a ďalší rozvoj systému.

4.2 Poskytnutie servisu a podpory bude realizované na základe konzultácií a požiadaviek odberateľa, ktoré budú uvedené v agende požiadaviek na úpravy. Agenda požiadaviek na úpravy bude obsahovať zoznam požiadaviek odberateľa na úpravu vlastností alebo funkcií a termín uskutočnenia. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní jednoduchých úprav systému na základe požiadaviek odberateľa s odbornou starostlivosťou tak, aby uvedené požiadavky boli zrealizované v čo najkratšom možnom čase od schválenia navrhovaného riešenia požiadavky odberateľom.

4.3 Prevzatie a akceptáciu realizovanej požiadavky odberateľ potvrdí v agende požiadaviek.

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Licenčná údržba

5.1 Cena za ročnú licenčnú údržbu je 489,60 € bez DPH (slovom štyristoosemdesiatdeväť eur šesťdesiat centov bez DPH).

5.2 Cena sa bude fakturovať vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca vo výške 40,80 € bez DPH (slovom štyridsať eur osemdesiat centov bez DPH).

5.3 Cena za licenčnú údržbu sa týka všetkých inštalácií systému NUNTIO u odberateľa.

Servis a podpora

5.4 Cena za mesačný servis a podporu je paušálne 300,- € bez DPH (slovom tristo eur bez DPH) a obsahuje poskytnutie služby podľa článku 4 bod 4.1 písm. a) až g) v časovom rozsahu 4 (štyri) človekohodiny v mesiaci.

5.5 V prípade prekročenia stanoveného alebo kumulovaného časového rozsahu, ak služby odberateľ dopredu schváli, je cena za každú človekohodinu služby 75,- € bez DPH (slovom sedemdesiatpäť eur bez DPH).

5.6 Cena za servis a podporu bude fakturovaná mesačne, vždy na konci príslušného mesiaca. Výkaz prác a služieb realizovaných v rámci servisu a podpory sú prílohou faktúry.

5.7 K cenám bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške.

5.8 Splatnosť faktúr je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry odberateľovi. Podmienkou zaplatenia faktúry odberateľom je to, že každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa práva Slovenskej republiky a v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve bude k faktúre doložená dohodnutá príloha podľa zmluvy.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vystaví Odberateľovi faktúry v elektronickej forme a bude ich zasielať vo forme pdf na e-mail Odberateľa: mrackova@infostat.sk Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že faktúra v elektronickej podobe je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.

5.10 V prípade meškania odberateľa s platením faktúr je dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania, najviac však 20% z dlžnej čiastky.

6 TERMÍN A MIESTO PLNENIA

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026.

6.4 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je pracovisko odberateľa, na ktorom je inštalovaný IS NUNTIO.

7 SPOLUPRÁCA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach dôležitých pre plnenie záväzkov z tejto zmluvy.

7.2 Zodpovední zástupcovia zmluvných strán sú:

Za odberateľa: Ing. Ladislav Leikes

Za dodávateľa: Ján Ivančo

7.3 Zodpovední zástupcovia sú oprávnení vzájomne komunikovať, špecifikovať chyby, definovať a vyjadrovať sa k požiadavkám a podpisovať protokoly tejto zmluvy.

7.4 Zodpovedný zástupca za odberateľa je oprávnený hlavne nahlasovať poruchy dodávateľovi a potvrdzovať odstránenie poruchy odberateľom, nahlasovať požiadavky na servis, podporu a ďalší rozvoj systému NUNTIO a protokolárne preberať realizované požiadavky podľa tejto zmluvy.

7.5 Zodpovedný zástupca za dodávateľa je povinný hlavne zabezpečiť odstránenie nahlásenej poruchy, vyjadrovať sa k požiadavkám odberateľa na servis, podporu a ďalší rozvoj systému NUNTIO a protokolárne odovzdávať realizované služby.

7.6 Zmluvné strany sa zaväzujú nemeniť zodpovedných zástupcov bez závažných dôvodov. V prípade zmeny zodpovedného zástupcu je strana, ktorá zodpovedného zástupcu zmenila, povinná menovať bez zbytočného meškania nového zodpovedného zástupcu a informovať o tejto skutočnosti druhú zmluvnú stranu najneskôr do 30 dní po uskutočnení tejto zmeny.

8 UTAJENIE PODKLADOV A INFORMÁCIÍ

8.1 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať informácie o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe tejto zmluvy za informácie dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach a to až do doby, kedy sa tieto informácie stanú všeobecne známe za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti.

8.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu dát Objednávateľa nesúcich informácie o osobných údajoch Objednávateľa alebo jeho klientov, zákazníkov a pod., s ktorými príde Dodávateľ, jeho zamestnanci, do styku pri plnení podľa tejto zmluvy, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, to znamená zabezpečiť, aby zamestnanci Dodávateľa zachovali mlčanlivosť o týchto údajoch, ako aj o všetkých bezpečnostných opatreniach smerujúcich k ochrane týchto údajov, a aby vyvíjali snahu zabrániť akémukoľvek využitiu (zneužitiu) týchto osobných údajov treťou osobou.

8.3 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepokladá, ak je zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti.

8.4 V prípade porušenia tejto povinnosti mlčanlivosti je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody v preukázanej výške.

8.5 Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto zmluvy.

9 PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1 Dodávateľ prehlasuje, že plnením záväzkov podľa tejto zmluvy neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb.

9.2 V prípade, že ktorákolvek tretia osoba, vrátane zamestnancov dodávateľa, uplatní nárok proti odberateľovi z titulu porušenia práv duševného vlastníctva v súvislosti s riadnym používaním výsledkov poskytnutých služieb, dodávateľ sa zaväzuje preukázať oprávnenosť užívania výsledkov poskytnutých služieb.

9.3 K produktu NUNTIO má DIMANO autorské práva podľa zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon).

10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Od zmluvy možno odstúpiť za podmienok stanovených zákonom.

10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11 VÝPOVEĎ

11.1 Výpovedná lehota zmluvy je 3 (tri) mesiace a začína sa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

11.2 Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu i bez uvedenia dôvodu. Účinnosťou výpovede zmluvy stráca účinnosť zmluva, avšak účinnosťou výpovede zmluvy nie je dotknutá účinnosť ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú užívacích a ďalších práv odberateľa k výsledkom už realizovaných služieb.

12 ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

12.1 Zmluva ako i práva a povinnosti z nej vyplývajúce, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2 Všetky spory medzi zmluvnými stranami, vzniknuté z právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo v súvislosti s ňou, budú riešené jednaním pri vynaložení všetkého úsilia k zmierovaciemu riešeniu.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za meškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ak nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predpovedala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla práve v dobe, keď

povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

13.3 Zmluvu možno meniť alebo doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Adresy, mená zamestnancov a zástupcov zmluvných strán, telefónne a faxové čísla možno meniť i jednostranným písomným oznámením; zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznamovať zmeny uvedených údajov druhej zmluvnej strane a v prípade porušenia tejto povinnosti sa zaväzujú uhradiť všetky škody a náklady, ktoré druhej zmluvnej strane z porušenia tejto povinnosti vznikli.

13.4 Akékoľvek informácie, oznámenia, ktoré majú byť oznámené jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane, budú považované za riadne odovzdané, pokiaľ budú osobne odovzdané druhej zmluvnej strane alebo pokiaľ budú zaslané doručenou poštou alebo faxom na adresy uvedené v zmluve alebo na adresy oznámené druhou zmluvnou stranou. Účinky doručenia všetkých informácií a oznámení zaslaných na adresy uvedené v zmluve alebo na adresy oznámené druhou zmluvnou stranou nastávajú tiež dňom vrátenia týchto informácií a oznámení ako nedoručiteľných zásielok odosielajúcej strane.

13.5 Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 – Poruchy, ich ohlasovanie a riešenie

13.6 Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

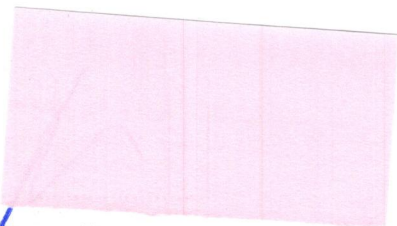
13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz dohody o všetkých článkoch tejto zmluvy pripojujú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

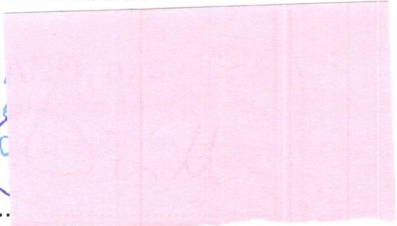
V Bratislave, dňa

Za Odberateľa:

Za Dodávateľa:

.....


JUDr. Peter Nemec
riaditeľ

.....

DIM.
Pri
8210

Ing. Peter Distler
člen predstavenstva

Príloha č. 1 – Poruchy, ich ohlasovanie a riešenie

Poruchy

1. Poruchou NUNTIO kategórie A sa rozumie kritická porucha, ktorá znemožňuje využívanie NUNTIO ako celku.
2. Poruchou NUNTIO kategórie B sa rozumie vážna porucha, ktorá znemožňuje využívanie časti NUNTIO alebo spôsobuje vážne prevádzkové problémy alebo hrubo porušuje bezpečnostné požiadavky odberateľa.
3. Poruchou NUNTIO kategórie C sa rozumie – stredná porucha, ktorá spôsobuje problémy pri využívaní a prevádzkovaní NUNTIO, ale umožňuje prevádzku, ktorá nemá vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, problémy je možné dočasne riešiť organizačnými opatreniami.
4. Poruchou NUNTIO kategórie D sa rozumie nevýznamná porucha.
5. Kategorizáciu porúch určuje odberateľ po konzultácii s dodávateľom.
6. V sporných prípadoch bude o druhu poruchy rozhodnuté rokovaním medzi zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Ohlasovanie poruchy

7. Odberateľ sa zaväzuje, že všetky poruchy, ktoré sa vyskytnú počas produkčnej prevádzky NUNTIO, oznámi bezodkladne dodávateľovi: vyplnením formulára v internetovom helpdesku na www.dimano.sk alebo v prípade nefunkčnosti www.dimano.sk telefonicky na číslo 02/55 56 75 80 alebo e-mailom na adresu helpdesk@dimano.sk s následným vyplnením formulára v internetovom helpdesku na www.dimano.sk.
8. Dodávateľ sa zaväzuje, že oznámenia odberateľa o poruche následne potvrdí telefonicky alebo e-mailom.
9. Dodávateľ má právo dožiadať ďalšie údaje a informácie na lepšiu identifikáciu poruchy.
10. Všetky zmeny v telefónnych číslach, v e-mailových adresách a www stránkach uvedených v bode 7 tejto prílohy tejto zmluvy sa zaväzujú zmluvné strany v prípade zmeny oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou a tieto sa stávajú automatickou náhradou príslušných čísiel a adries v tomto bode zmluvy.

Odstránenie poruchy

11. Dodávateľ sa zaväzuje pre poruchy kategórie A a B, že začne pracovať na odstránení poruchy do 4 hodín od nahlásenia poruchy a poruchu odstráni do 24 hodín od nahlásenia,
12. Dodávateľ sa zaväzuje pre poruchy kategórie C, že začne pracovať na odstránení poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a poruchu odstráni do 3 pracovných dní od nahlásenia.
13. Dodávateľ sa zaväzuje pre poruchy kategórie D, že začne pracovať na odstránení poruchy do 2 dní od nahlásenia poruchy a poruchu odstráni do 4 pracovných dní od nahlásenia.
14. Do záväznej lehoty odstránenia poruchy sa nezapočítava čas na reinštaláciu NUNTIO u odberateľa, ktorá bude vykonaná až po súhlase odberateľa.
15. V prípade omeškania dodávateľa s odstránením akejkoľvek poruchy kategórie A, B alebo C alebo D je odberateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 €, a to za každý aj začatý pracovný deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok odberateľa na náhradu škody v celej výške.